

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/6253

הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית לאסירים ביטחוניים, התשפ"ו–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"אסיר ביטחוני" – עצורים או אסירים החשודים, נאשמים או מורשעים באחת העבירות המנויות להלן :

(1) עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹ (להלן – חוק המאבק בטרור) ;

(2) עבירה לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח–1948² ; לפי חוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005³, או לפי תקנה 84 או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁴, כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור, או בעבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו–2006⁵, כנוסחו ערב ביטולו בחוק המאבק בטרור ;

(3) עבירה לפי חלק ג' לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ;

(4) עבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009⁶, בצו אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כתוקפן באזור ; בפסקה זו, "האזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

² ע"יר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

³ ס"ח התשס"ה, עמ' 76.

⁴ ע"יר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855, (א) 1055.

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 364.

⁶ קובץ מנשרים התש"ע, עמ' 5902.

(יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967,⁷
כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת.

2. דיון בהיוועדות חזותית
- דיון שנדרשת בו נוכחותו של אסיר ביטחוני, לפי דין, לרבות לפי החלטת בית משפט, יתקיים ללא נוכחותו אלא בדרך של היוועדות חזותית.
3. דיון בנוכחות האסיר הביטחוני
- על אף האמור בסעיף 2, רשאי נשיא בית המשפט המחוזי להורות כי דיון שניתן לקיימו בהיוועדות חזותית, יתקיים בנוכחות האסיר הביטחוני, לאחר שקיבל את עמדת שירות בתי הסוהר לעניין הסיכון הביטחוני הכרוך בהבאתו של האסיר, ומטעמים מיוחדים שיירשמו; עמדת שירות בתי הסוהר לעניין זה יכול שתוגש במעמד צד אחד.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לעגן הסדר קבע לעניין היוועדות חזותית של אסירים ביטחוניים. הצעת החוק קובעת כי לאור הסיכון הביטחוני הנשקף מאסירים אלו, ככלל, דיונים בענייניהם של אסירים ביטחוניים יתקיימו באופן של היוועדות חזותית. על אף האמור בכלל זה, מוצע לאפשר לנשיא בית המשפט המחוזי להורות כי דיון יתקיים בנוכחותו של אסיר ביטחוני, לאחר שקיבל את עמדת שירות בתי הסוהר לעניין הסיכון הביטחוני הכרוך בהבאתו של אותו אסיר וכן מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

⁷ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.